

Fundamento jurídico para la restricción de acceso a la información que se maneja en los procesos de la CGR.



1. RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES

Tema confidencial

- 1.1. Información protegida por el derecho a la intimidad.
- 1.2. Secretos de Estado.

Fundamento jurídico

Artículo 24 de la Constitución Política.

Artículo 30 de la Constitución Política.
Artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública. (Ley 6227).
Artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (Ley 7202).



2. INFORMACIÓN PERSONAL

2.1. Datos Generales

Tema confidencial

- 2.1.1. Fuero íntimo de la persona.
- 2.1.2. Información Médica y de salud.
- 2.1.3. Origen étnico o racial.
- 2.1.4. Opiniones políticas.
- 2.1.5. Convicciones religiosas, espirituales o filosóficas.
- 2.1.6. Vida y orientación sexual.
- 2.1.7. Condición socioeconómica.

- 2.1.8. Información biomédica o genética

- 2.1.9. Dirección de la residencia.

- 2.1.10. Imágen y afines.

- 2.1.11. Teléfono y afines.

2.2. Imágen

- 2.2.1. Imágen de una persona menor de edad.

- 2.2.2. Imágen de una persona adulta mayor.

2.3. Denunciantes

- 2.3.1. Identidad de la persona denunciante.

- 2.3.2. Confidencialidad de la identidad de personas trabajadoras privadas denunciante de actos de corrupción.

2.4. Propiedad intelectual

- 2.4.1. Información no divulgada.

2.5. Declaración jurada de bienes

- 2.5.1. Declaración jurada de bienes.

Fundamento jurídico

Artículo 3 incisos d), e) y f) en relación con el artículo 9.1. (Ley 8968).

Artículo 3 inciso e) en relación con el artículo 9.1 (Ley 8968).

Artículo 3 inciso e) y artículo 9 inciso 1. (Ley 8968).

Artículo 3 inciso e) y artículo 9 inciso 1. (Ley 8968).

Artículo 9 inciso 1. (Ley 8968).

Artículo 3 inciso e) y artículo 9 inciso 1. (Ley 8968).

Artículo 3 inciso e). (Ley 8968).
Artículo 9 inciso 1. (Ley 8968). En relación con el artículo 17 de la Ley que crea el Sistema Nacional de Información y Registro de Beneficiarios del Estado (SINERUBE) a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social (Ley 9137).

Artículo 3 inciso e) y 9 inciso 1. (Ley 8968).

Artículo 9 inciso 3. (Ley 8968) (Aclaración: en este caso la información no es confidencial si se trata del producto de mandato, citación o notificación administrativa o judicial, o bien, de una operación bancaria o financiera).

Artículo 9 inciso 3. (Ley 8968).

Artículo 9 inciso 3. (Ley 8968).

Artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia. (Ley 7739).

Artículo 7 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. (Ley 7935).

Artículo 6 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292).
Numeral 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. (Ley 8422).

Artículos 19, 29 y 30 de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales. (Ley 10437).
Importante: recordar que la identidad de las personas denunciantes en general ya está protegida por otras normas del ordenamiento jurídico.

Artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada. (Ley 7975).

Artículo 24 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. (Ley 8422).



3. INFORMACIÓN BANCARIA

Tema confidencial

- 3.1. Información individual suministrada por personas físicas o jurídicas al Banco Central de Costa Rica.

- 3.2. Información Crediticia de SUGEF. Información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas por SUGEF.

- 3.3. Reporte de Información Crediticia de las personas. (Información Crediticia de SUGEF. Información en virtud del ejercicio de sus labores de supervisión preventiva en materia de concentración de riesgos crediticios).

- 3.4. Regulación y supervisión de los grupos y conglomerados financieros.

- 3.5. Secreto Bancario.

Fundamento jurídico

Artículo 14 párrafo final de la Ley Orgánica del Banco Central. (Ley 7558).

Artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central. (Ley 7558)
Importante: el inciso e) de esta Ley señala como excepción: "e) La información que requiera la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones."

Artículo 133 incisos d) y e) de la Ley Orgánica del Banco Central. (Ley 7558).

Artículos 140 bis y 142 bis y 144 -párrafos finales- de la Ley Orgánica del Banco Central. (Ley 7558).
Artículo 615 del Código de Comercio. (Ley 3284).

Artículos 31 inciso 7, 40, y 46 inciso 8) de la Ley de Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (Ley 8557).
Artículo XVI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. (Firmada por Costa Rica en Caracas, el 29 de marzo de 1996).



4. PROCESOS ABIERTOS DE INVESTIGACIÓN

Tema confidencial

- 4.1 Investigación preliminar.

- 4.2. Procedimiento administrativo en trámite.

- 4.3. Procedimiento administrativo (acceso en general) en trámite.

- 4.4. Oportunidad para dañar a terceros, la Administración o la Contraparte.

- 4.5. Proyectos o borradores de resoluciones, informes y dictámenes antes de ser emitidos. Aplica para papeles de trabajo de los informes de auditoría en trámite.

Fundamento jurídico

Artículo 6 de la Ley General de Control Interno. (Ley 8292).
Numeral 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. (Ley 8422).

Artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública. (Ley 8422).

Artículo 272 de la Ley General de la Administración Pública. (Ley 6227).

Artículo 273 párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública. (Ley 6227).

Artículo 273 párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública. (Ley 6227).



5. PROCESOS JUDICIALES

Tema confidencial

- 5.1. Expedientes judiciales (No penales).

- 5.2. Expedientes judiciales (De carácter penal).

Fundamento jurídico

Artículo 243 Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8) en concordancia con el artículo 25.4 del Código Procesal Civil. (Ley 9342).

Artículos 9 y 295 del Código Procesal Penal. (Ley 7594).
Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 7442)
Votos de la Sala Constitucional: 1302-90, 1026-94, 2632-98, 7254-2004 así como la Circular 91-2010 del 9-8-2010 de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.



6. SEGUROS

Tema confidencial

- 6.1. En materia de seguros.

Fundamento jurídico

Artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros. (Ley 12).



7. TELECOMUNICACIONES

Tema confidencial

- 7.1. En materia de telecomunicaciones.

Fundamento jurídico

Artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. (Ley 8660).
Resolución 13750-2010 del 20 de agosto del 2010 de la Sala Constitucional.



8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

Tema confidencial

- 8.1. Información en procedimientos de contratación pública (ante solicitud de los oferentes para restringir información).

- 8.2. Información en procedimientos de contratación pública (confidencialidad de la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales)

- 8.3. Información en procedimientos de contratación pública (en caso de seguridades calificadas).

Fundamento jurídico

Artículo 15 de la Ley General General de Contratación Pública. (Ley 9986)
Resolución n.º 952-2006 del 31 de enero del 2006 de la Sala Constitucional.

Artículo 28 párrafo final de la Ley General de Contratación Pública. (Ley 9986).

Artículo 59 de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986).



9. MERCADO DE VALORES

Tema confidencial

- 9.1. En materia de regulación del Mercado de Valores.

Fundamento jurídico

Artículos 108, 119 inciso c), 145, 148, 151, 166, 171 inciso i) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. (Ley 7732).



10. MATERIA TRIBUTARIA

Tema confidencial

- 10.1. Información Tributaria.

Fundamento jurídico

Artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (Ley 4755).



11. SISTEMA FINANCIERO PARA LA VIVIENDA

Tema confidencial

- 11.1. Fiscalización sobre la información que brindan las entidades Mutuales al BANHVI como ente supervisor auxiliar de la SUGEF.

- 11.2. Cuentas individuales de ahorro hasta por un monto de \$600.000.

- 11.3. Los títulos valores que emitan el Banco y las entidades autorizadas.

- 11.4. Participaciones Hipotecarias.

Fundamento jurídico

Artículo 104 de la Ley del Sistema Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI. (Banco Hipotecario de la Vivienda). (Ley 7052).

Artículo 109 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda). (Ley 7052).

Artículo 132 inciso e) de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda). (Ley 7052).

Artículo 133 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda). (Ley 7052).

CASOS ESPECÍFICOS

Tema confidencial

- 1 Intercambio de información Tributaria CR - USA.

- 2 Información de procesos seguidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- 3 Desglose de salario de funcionarios públicos (Jurisprudencia Constitucional)

- 4 Denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos.

Fundamento jurídico

Artículo 6 del Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Costa Rica. (Ley 7194). Resolución n.º 2593-2003 del 26 de marzo del 2003 de la Sala Constitucional.

Artículo 32 párrafo final del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución n.º 1827-2012 del 14 de febrero del 2012 de la Sala Constitucional.

Resolución n.º 14997-2003 del 17 de diciembre del 2003.
Esta resolución tiene un carácter vinculante de acuerdo con el artículo 13 de Ley de la Jurisdicción Constitucional. (Ley 7135)

Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/RES/5/1) apartado IV. Procedimiento de denuncia, punto D. Modalidad de trabajo y confidencialidad. (apartados 86, 100 a 105).